

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS INC. RAMON DIAZ SAMBRANA Y LEANNE ARCURI PARTE DEMANDANTE Vs. AUTORIDAD DE CARRETERAS DE PUERTO RICO (ACT), OFICINA DE GERENCIA Y PERMISOS (OGPE), DEPARATAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO; ING. ALEXANDRA VELAZQUEZ DELGADO; ING. CLAUDIO TORRES SERRANO PARTE DEMANDADA	CASO NUM: RN2025CV00064	SOBRE: INTERDICTO Y SENTENCIA DECLARATORIA, LEY DE PERMISOS PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (Ley Núm. 161- 2009)
--	----------------------------	--

MOCION INFORMATIVA DE LA OGPe

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (en adelante “DDEC”), por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

- El 24 de abril de 2026 la parte demandante Amigos de Tres Palmas radicó moción oponiéndose a la presentación del informe pericial suplementario del Ing. Emilio M. Colón Zavala (Entrada 125 de SUMAC), según solicitado por la Autoridad de Carreteras. Justifica su oposición indicando que este tribunal concedió un término final para que las partes presentaran la prueba que se utilizará en el juicio en su fondo. Discute la parte demandante, en su moción, que la finalidad de lo ordenado es evitar sorpresas luego de iniciado el juicio.
- Sin embargo, el 27 de marzo de 2026 el Tribunal de Apelaciones mediante Sentencia en el caso número TA2025AP00409, Jacob Huck v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros revoca la sentencia de este tribunal y devuelve el caso para la

Página 2

continuación de los procedimientos. Las partes demandadas en el caso (TA2025AP00409) no pasaron prueba por considerar que procedía la desestimación mediante la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, pero, el Tribunal de Apelaciones ordena la devolución del caso al TPI aun cuando el artículo 9.10 de la Ley 161-2009 (23 L.P.R.A. § 9019i) establece una presunción de corrección y legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos.

3. Considerando la Sentencia del caso TA2025AP00409, que igualmente solicita la revocación del (PUI) aprobado para el Proyecto del Paseo Ciclista mediante injunction estatutario, procede se permita a las partes demandadas presentar su prueba.

4. La Oficina de Gerencia de Permisos solicita presentar el testimonio del Sr. Jaime Green Morales, Gerente de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la OGPé.

POR TODO LO CUAL, solicitamos se declare Ha Lugar la moción presentada.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 27 de abril de 2026.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso simultaneo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas según lo establecen las Reglas de Procedimiento Civil

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO
DE PUERTO RICO**

PO Box 362350

San Juan, Puerto Rico 00936-2350

Teléfono: (787)765-2900

f/ LCDA. ALMA H. ACEVEDO OJEDA

ABOGADA

DIVISION LEGAL OGPé

RUA 13439

alma.acevedo@ddec.pr.gov, hebe_jd@yahoo.com